PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMARCA DA CAPITAL

12ª Vara Cível do Foro Central Cível João Mendes Júnior

Autos do Processo nº: 1045892-33.2025.8.26.0100

Classe Processual: Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral e Material

Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes / Fraude em Contrato Bancário

Parte Autora: Carlos Eduardo Alencar da Silva

CPF do Autor: 529.982.247-25

Advogado do Autor: Dr. Ricardo Menezes - OAB/SP 384.992

Parte Ré: Banco Santander Brasil S/A (CNPJ: 90.400.888/0001-42)

Valor da Causa: R$ 26.500,00

Data de Distribuição: 14/03/2025

1. RELATÓRIO E PETIÇÃO INICIAL

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência ajuizada por **CARLOS EDUARDO ALENCAR DA SILVA** em face de **BANCO SANTANDER BRASIL S/A**.

Narra o autor, em síntese, que ao tentar obter financiamento imobiliário em janeiro de 2025, foi surpreendido com a recusa de crédito em razão de apontamento negativo inserido nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa e SCPC) pelo banco requerido, decorrente do suposto contrato de empréstimo consignado nº 984.221-A, no valor original de R$ 14.500,00.

Afirma categoricamente que jamais manteve qualquer vínculo bancário com a referida instituição financeira e nunca requereu, autorizou ou recebeu valores oriundos do aludido mútuo feneratício, restando configurada fraude perpetrada por terceiro mediante falsificação documental e abertura de conta fraudulenta.

2. DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA

Às fls. 45/47, este Juízo deferiu a tutela antecipada de urgência inaudita altera parte, determinando a expedição imediata de ofício aos órgãos mantenedores dos cadastros restritivos de crédito para a imediata exclusão e baixa do nome e CPF do autor dos cadastros de inadimplentes no

prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária (astreintes) de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00.

3. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO E CONTESTAÇÃO

Citada, a instituição financeira ofertou contestação às fls. 62/85 sustentando a regularidade da contratação, juntando cópia simples de instrumento particular com assinatura alegadamente atribuída ao autor e alegando culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, II do CDC).

Determinada a realização de perícia grafotécnica oficial às fls. 112, o perito judicial nomeado apresentou laudo conclusivo às fls. 145/170 atestando com inequívoca clareza técnica:

> *"Conclusão Pericial: As assinaturas apostas nos contratos sob análise constituem falsificações grosseiras por imitação servil, divergindo substancialmente dos padrões autênticos fornecidos pelo Sr. Carlos Eduardo Alencar da Silva quanto à gênese gráfica, inclinação axial e velocidade de punho."*

4. FUNDAMENTAÇÃO E SENTENÇA DE MÉRITO

A responsabilidade da instituição bancária é objetiva, ex vi do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da consolidada Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: *"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"*.

O dano moral na hipótese é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova empírica do sofrimento anímico suportado pelo lesado, ante os nefastos efeitos da restrição creditícia ilícita imposta ao cidadão de bem.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, **JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados na presente demanda para:

a) CONFIRMAR em definitivo os efeitos da tutela de urgência deferida às fls. 45/47, tornando definitiva a exclusão dos apontamentos restritivos;

b) DECLARAR a nulidade e a absoluta inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 984.221-A e de qualquer débito a ele atrelado;

c) CONDENAR o réu BANCO SANTANDER BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos morais no importe de **R$ 12.000,00 (doze mil reais)** em favor do autor, quantia que deverá ser monetariamente atualizada pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de

São Paulo a partir da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (data da primeira negativação indevida), ex vi da Súmula 54 do STJ.

Em virtude da sucumbência integral, condeno a ré ao reembolso das custas e despesas processuais despendidas pelo autor, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do autor, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação atualizada, nos moldes do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

5. ANDAMENTO ATUAL E CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Andamento registrado no sistema informatizado do Tribunal em 16/10/2026:

"Publicada a sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). Concluso para julgamento de Embargos de Declaração tempestivamente opostos pela parte ré às fls. 182/188 visando sanar alegada omissão quanto aos critérios de atualização monetária. Prazo legal em curso para manifestação do autor."

São Paulo, 17 de Outubro de 2026.

DR. FERNANDO HENRIQUE DE CAMPOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Comarca da Capital